

1500232-48.2022.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... ser ou não a casa do réu ponto de tráfico. As testemunhas, é certo, limitaram-se a descrever de maneira minudente, em depoimentos fidedignos, a diligência da qual incumbidos.

O fato de não haver apreensão de outros petrechos ligados ao tráfico e de não haver sido presenciado ato de mercancia não ilide o conjunto probatório, porquanto cuida-se de crime de ação múltipla, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500232-48.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-48.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054381/2022 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 23244031 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 53/22/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2054381 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLEVERSON JONATAN NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

CLEVERSON JONATAN NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 9h30min, no endereço indicado na denúncia, nesta cidade e comarca de Garça, mantinha em depósito e trazia consigo, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, oito microtubos plásticos contendo a substância entorpecente denominada "crack", pesando

12,16 gramas, e uma porção do entorpecente denominado "cocaína", pesando 15,87 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que durante cumprimento de mandado de busca domiciliar, expedido no processo nº 1500188-29.2022.8.26.0201 – 1ª Vara Judicial de Garça, policiais civis foram ao endereço acima mencionado e viram o exato momento em que o réu arremessou uma sacola branca em direção ao quintal da residência vizinha. Tendo em vista a resistência dos moradores em franquear a entrada, os policiais, munidos de autorização judicial, arrombaram o portão da residência e se depararam com o réu no fundo da casa. Realizada minuciosa vistoria no interior da residência, foram localizados 3.780 Kg de fios de cobre e um aparelho celular, marca Motorola, que estava em poder da namorada do réu. No quintal da residência vizinha, os policiais encontraram a sacola, momentos antes arremessada pelo réu, que continha 8 pinos de "crack", 1 porção de "cocaína" e 116 pinos vazios, que ainda seriam carregados. Há informações de que o réu possui condenação anterior por tráfico de drogas, denotando seu envolvimento com a prática reiterada desse crime.

Auto de apreensão e fotos às págs. 11/21, e auto de entrega à pág. 137.

Laudos às págs. 23/25, 43 e 215/219.

Folha e certidão de antecedentes às págs. 48/63.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 76/78).

A Defesa impetrou Habeas Corpus, e a liminar foi indeferida (págs. 116/124).

Denúncia oferecida aos 21 de março de 2022 (págs. 143/144). Notificado (pág. 163), o réu apresentou defesa prévia (págs. 150/154). Recebida a denúncia aos 11 de abril de 2022 (págs. 166/167), o réu foi citado (pág. 191).

Inquiridas testemunhas e interrogado o réu, passou-se às alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e acerca da dosimetria da pena, aduzindo que o réu é portador de Maus Antecedentes, é reincidente e já foi condenado por tráfico, o que, segundo sustentou, justifica a exasperação da pena na primeira e segunda fase da dosimetria, e, dada à natureza do delito, que imperioso seja fixado o regime inicial fechado para o resgate da reprimenda (págs. 204/205). Em sua vez, a Defesa propugnou pela absolvição. Alegou, em resumo, tratar-se de caso de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, por ser nítido que, diante da quantidade, o fim era de consumo; que o réu já foi surpreendido na posse de droga para consumo próprio conforme certidões referentes a outros feitos; não houve outra localização ou constatação referente a tráfico; que os policiais informaram que o local não é conhecido como local de mercancia; e que a forma como a droga é embalada para a venda é a mesma da aquisição. Subsidiariamente, argumentou que aplicável a fração máxima do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, já que o réu não pode ser considerado reincidente, pois passados mais de cinco anos da extinção da pena pelo cumprimento. Postulou pena no mínimo legal e direito de recorrer em liberdade (págs. 206/213).

Juntado laudo (págs. 215/219), foi dada vista às partes a respeito (págs. 223 e 226).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal restaram comprovados pelo auto de apreensão (págs. 11/21), laudos (págs. 23/25 e 215/219) e prova oral.

De fato, no material apreendido foi detectada cocaína, substância de uso proscrito (págs. 23/25 e 215/219).

As circunstâncias da apreensão da substância entorpecente foram descritas de forma coerente e segura por dois dos agentes públicos que aturaram na diligência.

A testemunha André, policial civil, disse que a DIG solicitou apoio para cumprimento do mandado de busca. Descreveu que foram ao local e pediram que abrissem o portão, porém o irmão do réu demorou e falou que não tinha a chave. Ficaram atentos, ficou observando na lateral da casa e viu quando o réu jogou um embrulho na casa ao lado. Disse que entraram na residência e, ao chegar nos fundos do imóvel, viu o réu e o irmão dele, então pediu aos colegas que os segurassem, pulou na casa vizinha, que estava desabitada, e lá encontrou o embrulho que o réu havia jogado. Afirmou que no embrulho havia oito pinos de crack, mais uma porção de cocaína, além de vários pinos vazios. Disse que foi feita revista na casa, não tendo sido encontrado mais entorpecente, apenas quase quatro quilos de fios de cobre. Referiu que a Delegacia tinha recebido informações de que eles estavam envolvidos em furtos de transformadores. Disse que estava a aproximadamente vinte metros quando viu o réu arremessar a droga pelo muro para a casa vizinha, ele estava com uma determinada camiseta, diferente da camiseta do irmão dele. Afirmou que o réu foi abordado no quintal e que dentro da casa estava somente a mãe dele. Mencionou que, além dos fios, foi apreendido um celular da namorada do réu, não sabendo informar se ela chegou antes ou durante a diligência. Disse que não conhecia o réu (págs. 204/205).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Agivan, policial civil. Aludida testemunha disse que estava em apoio à Autoridade Policial para cumprimento a mandado de busca. Descreveu que estavam em vários policiais e, ao chegar ao local, pediram a Cleiton, irmão do réu, que abrisse o portão, e estranhamente ele falou que não sabia onde estava a chave. Nesse momento, um dos investigadores, André, que estava bem próximo da casa do réu com a casa vizinha, viu quando o réu jogou uma sacola branca para a casa vizinha, a qual estava desabitada. A Autoridade Policial presente pediu novamente que abrisse o portão, e ele disse que não sabia onde estava a chave, então forçaram a entrada e correram até o fundo da residência, onde estava o réu junto com Cleiton, irmão dele. Disse ter observado que o réu estava ofegante e aparentava nervosismo. Mencionou que perguntaram ao réu sobre a sacola que ele jogou, tendo ele desconversado. Nesse momento, dividiram as equipes, uma para entrar na residência a fim de dar cumprimento ao mandado de busca, onde foram localizados aproximadamente quatro quilos de fios de cobre, os quais foram apreendidos, uma vez que eles estavam sendo investigados por furto de fios de cobre. Afirmou que o investigador André foi à casa vizinha e localizou a sacola jogada pelo réu, a qual continha oito pinos com material semelhante a crack, um invólucro com material semelhante a cocaína, e vários pinos vazios. Disse que, embora o investigador tenha visto o réu jogar a sacola, o réu negou. Disse que, além do réu, também estavam no local o irmão e a mãe, depois chegou a esposa dele. Indagada sobre o que o réu falou naquele momento, a testemunha referiu que ficaram satirizando a situação, tirando sarro dos policiais, e falou que não sabia de nada e não tinha nada a dizer. Disse não se recordar da cor das vestimentas do réu e que não presenciou comércio na residência, não conhecia o local e foi chamado apenas para dar apoio ao cumprimento do mandado de busca (págs. 204/205).

Interrogado, o réu disse residir com a mãe e a esposa, que a mãe mora na frente e mora nos fundos com a esposa. Que à época dos fatos trabalhava com sucata, saía recolhendo e também comprava. Disse já haver sido processado por tráfico e por uso. Em relação aos fatos, afirmou que estava uma noite sem dormir, que os sete pinos que jogou eram para seu uso, tinha comprado vinte e usou uma parte de manhã. Indagado sobre a cocaína, afirmou que havia uma porçãozinha, também para seu uso. Perguntado sobre os pinos vazios, disse que ele e o irmão usavam (págs. 204/205).

Transposta a instrução, nota-se que o réu admitiu que eram dele as porções de entorpecente apreendidas. Disse que eram para o uso dele, negando, desse modo, a destinação ao tráfico.

A negativa do réu destoa do conjunto probatório, ao passo que os depoimentos dos policiais que realizaram buscas e apreensão da droga estão em harmonia com outras provas reunidas nos autos.

Com efeito, os policiais civis, ouvidos como testemunhas e assim compromissados, afiançaram haver realizado diligência que culminou na apreensão de droga que estava em poder do réu. Afirmaram que o réu foi visto atirando a sacola que continha a droga em uma casa vizinha desabitada.

Nada nada há nos autos a infirmar a palavra dos policiais. Nesse contexto, seria contrassenso o Estado negar crédito aos agentes que incumbiu de apurar infrações e que foram inquiridos sob as garantias do contraditório. O valor probatório de seus depoimentos é aferido pelos critérios ordinariamente aplicados, de modo que o depoimento testemunhal do agente policial somente não teria valor se sua narrativa não encontrasse suporte nos demais elementos probatórios idôneos.

No caso, a palavra dos policiais está em compasso com o mandado de busca (pág. 10), a indicar que o réu estava sob investigação, suspeito de praticar furto de fios de cobre de transformadores de energia, os quais seriam vendidos para adquirir droga destinada à venda (págs. 1/2 dos autos 1500188-29.2022.8.26.2001 em apenso). O cumprimento de aludido mandado resultou, como destacado, na apreensão de porções de entorpecentes (págs. 11/21, 23/25 e 215/219).

Cabe ressaltar que as testemunhas são agentes policiais de outra localidade, de cidade vizinha (DIG de Marília), foram designados para apoio de Autoridades Policiais em cumprimento do mandado de busca, sequer conheciam o réu, tampouco fizeram comentários sobre ser ou não a casa do réu ponto de tráfico. As testemunhas, é certo, limitaram-se a descrever de maneira minudente, em depoimentos fidedignos, a diligência da qual incumbidos.

O fato de não haver apreensão de outros petrechos ligados ao tráfico e de não haver sido presenciado ato de mercancia não ilide o conjunto probatório, porquanto cuida-se de crime de ação múltipla, conteúdo variado, que se consoma com a prática de uma das condutas descritas pelos verbos contidos no tipo penal.

Note-se, aliás, que a apreensão de quantia de droga fracionada, pronta para a entrega a consumo de terceiros, além de uma porção de cocaína e mais de uma centena de embalagens nas quais havia resquício do mesmo entorpecente, soma-se como prova do delito que vinha sendo investigado pela Polícia Judiciária e acabou imputado na denúncia.

Resta assinalar que a alegação de se tratar de usuário de drogas não altera o desfecho da ação penal, pois é de comum sabença não raro mesclarem-se no mesmo agente a figura do usuário e do traficante, preponderando a última, de maior gravidade. Ainda, não houve dúvidas acerca das capacidades de entendimento e de autodeterminação do réu (CPP, art. 149).

Presentes os pressupostos para responsabilização penal, passo à dosimetria da pena, observando as regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, com atenção para o Tema de Repercussão Geral 150, a pena é aumentada de 1/6 devido a antecedente desabonador, consistente em condenação transitada em julgado pela prática de tráfico privilegiado (autos 3002857-93.2013.8.26.0201 – pena cumprida em 2016 - págs. 48/63), resultando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Já em

relação às condenações pela prática do delito do artigo 28 da Lei Antidrogas (autos 0003298-28.2013.8.26.0201 e 0004905-71.2016.8.26.0201 - págs. 48/63), iterativa jurisprudência vem reafirmando a natureza de crime da conduta tipificada no artigo mencionado, porém, tem considerado desproporcional que gere reincidência e maus antecedentes .

Na segunda fase, observada a reincidência (autos 0000393-45.2016.8.26.0201 - pena cumprida em junho de 2018 - págs. 48/63), a pena é agravada de 1/6, perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não se cogita de atenuante da confissão, uma vez que, conforme enunciado da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Na terceira fase, à míngua de causas modificadoras, a pena definitiva fica como antes estabelecida, em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cumprindo apenas consignar que a reincidência, específica ou não, obsta o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 .

No tocante ao regime de cumprimento de pena, aplica-se o fechado, com observância das regras de individualização da reprimenda, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal.

Não preenchidos requisitos objetivo e subjetivo para a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (CP, artigos 44 e 77), tendo em vista o montante da pena imposta e a reincidência.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal (CPP, artigo 387, § 2º), pois, além de o réu não ter cumprido tempo suficiente para progressão, cabe ao Juízo da Execução, oportunamente e mediante avaliação da conduta carcerária, proceder à análise nesse aspecto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno CLEVERSON JONATAN NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c a Lei 8.072/1990, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 43 da Lei 11.343/2006 e 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

O réu vem respondendo preso ao processo e nessa condição poderá interpor eventual recurso, uma vez que inalterados os fundamentos da segregação cautelar (págs. 76/78). O réu ostenta antecedente desabonador pelo cometimento de tráfico, é reincidente e agora condenado pela prática de delito equiparado a hediondo, de modo que interessa a ordem pública que permaneça preso. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantidade de substância entorpecente, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, e, subsistindo Habeas Corpus, comunique-se conforme artigo 400 das Normas de Serviço, arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do artigo 387, IV, do Código de

Processo Penal, uma vez que não foi feito pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade. Honorários advocatícios nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, com oportuna expedição da respectiva certidão.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intímem-se.

Garça, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA